

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Wanessa da Silva Barbosa
MATRÍCULA:	0.0208620.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 21h53min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pela servidora Wanessa da Silva Barbosa, matrícula nº 0.0208620.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, a servidora figura na posição nº 222, constando como data e horário de registro do requerimento 02/08/2024, às 14h24min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 21h53min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, a servidora informa que, no momento em que o termo de opção foi disponibilizado, encontrava-se em gozo regular de férias, tendo assinado o documento em 02 de agosto de 2024, após o retorno às atividades.

Sustenta que o critério de ordem de assinatura penaliza indiretamente quem se encontrava afastado sob amparo legal e que o gozo de férias não pode gerar preterição em evoluções funcionais ou remuneratórias.

Invoca, ainda, condição familiar que demanda acompanhamento de dependente, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, e o art. 37, caput, da Constituição Federal.

Requer a inclusão na relação dos contemplados e, subsidiariamente, a anulação do critério de ordem de assinatura, instruindo a manifestação com documento em formato PDF.

A servidora não impugna a data nem o horário constantes de seu registro.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

A servidora está devidamente identificada nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Cumprе delimitar o objeto: o art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

No caso em análise, a própria servidora confirma a exatidão do registro, afirmando ter assinado o termo em 02 de agosto de 2024, data que corresponde ao assentamento publicado, de modo que não há divergência, erro material ou incorreção de dados a corrigir.

A alegação relativa ao gozo de férias merece exame específico, por sua consistência jurídica.

Com efeito, é correta a premissa de que o exercício de direito assegurado por lei não pode, em regra, converter-se em causa de prejuízo funcional ao servidor.

Ocorre que, no procedimento em exame, o critério cronológico não sanciona o gozo de férias nem dele extrai qualquer consequência: limita-se a registrar o momento de ingresso de cada requerimento na Administração.

Não se identifica, ademais, ato da Administração que tenha impedido a servidora de aderir durante o afastamento, tendo o termo permanecido disponível e sido por ela formalizado no retorno, sem óbice oposto pela chefia.

Quanto à condição familiar invocada, esta Comissão registra sua relevância humana, mas consigna que a Lei Municipal nº 1.597/2024 não instituiu critério de preferência fundado em situação pessoal ou familiar, não cabendo a este colegiado criá-lo por via interpretativa, sob pena de instituir parâmetro não previsto e de tratamento desigual em relação aos demais requerentes.

Em observância à Lei nº 13.709/2018, os dados pessoais e as circunstâncias familiares trazidos pela requerente são tratados neste voto apenas na medida estritamente necessária à apreciação do pedido, sem reprodução de informações sensíveis.

O pedido subsidiário de anulação do critério de ordem de assinatura extrapola a competência desta Comissão, que se limita ao exame dos registros individuais, não lhe cabendo invalidar o parâmetro classificatório adotado pela Administração.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pela servidora Wanessa da Silva Barbosa, matrícula nº 0.0208620.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento da servidora na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 02/08/2024, às 14h24min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto à servidora.

Recomenda-se o encaminhamento da alegação de preterição decorrente do gozo de férias e do pedido subsidiário de revisão do critério classificatório à autoridade competente da SEGEP, por versarem matéria estranha à competência desta Comissão, definida no art. 3º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP